

1502628-76.2021.8.26.0542  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA  
Comarca: Carapicuíba  
Foro: Foro de Carapicuíba  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 17/05/2022  
... - Assunto:  
Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
ADNEIL CARLOS DE JESUS LEMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

ADNEIL CARLOS DE JESUS LEMOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 10h30, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Carapicuíba  
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal  
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502628-76.2021.8.26.0542 - lauda  
SENTENÇA  
Processo Digital nº:  
1502628-76.2021.8.26.0542  
Classe - Assunto:  
Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
ADNEIL CARLOS DE JESUS LEMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

ADNEIL CARLOS DE JESUS LEMOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 10h30, na Rua Paraguai, nº 01, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 49 porções de cocaína e 4 porções de maconha, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021 (fl.59), sobrevindo citação pessoal (fl.74) e apresentada resposta a acusação (fl.95). Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação, sem óbice ao redutor e regime aberto. Por seu turno, a defesa pugnou

pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.83/85. Igualmente a prova da autoria, diante da espontânea confissão do acusado nesta solenidade, o qual admitiu que por estar em dificuldade financeira, estava comercializando entorpecentes. Disse estar arrependido.

Por sua vez, os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que se realizaram campana velada por aproximadamente dez minutos. Durante este período visualizaram um indivíduo se aproximando do acusado, o qual entregou e recebeu algo de forma relativamente velada e rápida. Diante disso, optaram pela aproximação e abordagem final da rua, ao perceber a aproximação dos Policiais o acusado empreendeu fuga a pé, , sendo acompanhado pelos policiais , que também estavam a pé, tendo eles conseguido efetuar a abordagem na rua de trás do local dos fatos. Durante todo esse trajeto mantiveram contato visual com o acusado, sem em nenhum momento perdê-lo de vista e que durante a fuga o acusado dispensou uma sacola plástica com as substâncias, a princípio entorpecentes, permanecendo em desabalada carreira. Após ser alcançado, conseguiram localizar a sacola que o acusado tinha dispensado, onde estava as droga apreendidas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas porções de cocaína e maconha o que é compatível com o tráfico de drogas. Ademais, os policiais narraram conduta de venda de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de uso.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase: não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase: deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da confissão, pois a pena já está fixada em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, o réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

O réu, à época dos fatos era primário e o presente processo já foi utilizado para afastar o redutor no feito posterior (fls. 81 - Foro de Carapicuíba - 2a. Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1502842-67.2021.8.26.0542) de tal modo que nova vedação pelo mesmo fato configuraria bis in idem, como bem pontuou a defesa.

Além disto, ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento, e a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada à época.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena ( Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o RÉU ADNEIL CARLOS DE

JESUS LEMOS, filho de Jordania Anunciacao De Jesus, RG nº. 52.807.403, como incurso no art. 33, §4, da Lei nº.11.343/06, à pena de 01 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Condene o réu ao pagamento de custas, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, ficando deferida a justiça gratuita ao acusado.

Após o trânsito, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA